

ДОГОВОР

Продажи билетов на культурно-зрелищные мероприятия

(Публичная оферта ИП Тогочиев Вячеслав Батоевич ИНН: 470325776176)

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. В настоящем документе нижеприведенные термины используются равно в единственном и во множественном числе (если иное не вытекает из смысла термина и (или) определения) в следующих значениях:

1.1. «Агент» - **ИП Тогочиев Вячеслав Батоевич**, организатор мероприятия.

1.2. «Аннуляция» - удаление Билетов из Заказа с автоматическим переводом их в свободную продажу в Системе. Заказ, не оплаченный в Период действия брони, аннулируется автоматически по окончании Периода действия брони (если иное не предусмотрено дополнительной информацией на сайте).

1.3. «Билет» - документ, формируемый с использованием автоматизированной Системы Агента на бланке строгой отчетности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, удостоверяющий право Покупателя на посещение (проход, просмотр, прослушивание) Мероприятия, содержащий информацию о наименовании, дате, времени, месте проведения и Организаторе Мероприятия, стоимости услуги посещения Мероприятия, а также дополнительную информацию правового или технического характера.

1.4. «Электронный билет» - документ, формируемый с использованием автоматизированной Системы Агента на бумажном или электронном носителе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, удостоверяющий право Покупателя на посещение (проход, просмотр, прослушивание) Мероприятия, содержащий штрих-код, номер заказа, фамилию, имя и отчество Получателя услуги, информацию о наименовании, дате, месте проведения и Организаторе Мероприятия, выделенном Покупателю месте (секторе, ряде и прочее), стоимости услуги посещения Мероприятия и сумму Сервисного сбора, а также дополнительную информацию правового или технического характера. Доступность услуги формирования Электронного билета регламентируется Организатором Мероприятия и/или Агентом и зависит от возможности использования в месте проведения Мероприятия автоматизированной системы контроля доступа на основе считывания штрих-кода и/или возможности получения Билета непосредственно в точке/точках продажи места проведения Мероприятия перед началом Мероприятия согласно условиям настоящей Оферты.

1.5. «Бронь» - сформированный Заказ, находящийся в режиме ожидания оплаты Покупателем.

1.6. «Период действия брони» - период времени с момента оформления Заказа до момента совершения оплаты Заказа, установленный Агентом в Системе для каждого Мероприятия отдельно, в течение которого Билеты, включенные в Заказ, недоступны для использования другими лицами, кроме Покупателя этого Заказа в течение всего Периода действия брони.

1.7. «Заказ» - один или несколько Билетов на одно Мероприятие, выбранных Покупателем из Системы и объединенных в Системе единым идентификационным номером.

1.8. «Интернет-сайт Агента» - сайт в сети Интернет, расположенный по адресу <http://profkassa.com>

1.9. «Контактный центр» – контактный центр Агента, телефонный номер

1.10. «Мероприятие» – культурно-зрелищное мероприятие, в том числе театральный спектакль, цирковое представление, концерт, выставка, кинопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивное соревнование,

экскурсия, а также любое иное событие, посещение которого возможно только по предъявлению специального документа - билета.

1.11. «Организатор мероприятия» - юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, которое вправе осуществлять организацию и проведение Мероприятия на основании соответствующих договоров.

1.12. «Оферта» - настоящий договор продажи билетов на культурно-зрелищные мероприятия (Публичная оферта **ИП Тогочиев Вячеслав Батоевич**), опубликованный по электронному адресу <https://docs.google.com/document/d/1rNFUhlIL2ZNp8dY9gOdycmYYXmIP3iJZpA7laW9HMBI/edit?usp=sharing> и/или доступный по требованию покупателя в точках продаж билетов.

1.13. «Покупатель» - физическое или юридическое лицо, использующее услуги Агента по бронированию и оформлению Билетов на условиях соблюдения настоящей Оферты.

1.14. «Получатель билета» - физическое лицо, уполномоченное Покупателем получить приобретенный покупателем Билет, а также обладающее правом произвести обмен Электронного билета на Билет в соответствии с условиями настоящей Оферты.

1.15. «Принципал» мероприятия» - юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, которые поручает Агенту взять на себя обязательства по продаже Билетов Покупателям.

1.16. «Сервисный сбор» - денежные средства, дополнительно взимаемые с Покупателя при реализации Билетов за оказываемые Агентом услуги бронирования и оформления билетов, неразрывно связанные с процедурой продажи билетов посредством Системы Агента. Величина Сервисного сбора для каждого Билета составляет определенный процент от стоимости услуги, указанной на Билете, традиционно – 0% (Ноль процентов), но в отдельных случаях может исчисляться в размере, индивидуально установленном Агентом.

1.17. «Система» - информационная система — программный комплекс, предназначенный для бронирования Билетов и состоящий из telegram бота, бота в мессенджере MAX, сайта biz-day.ru.

1.18. «Субагент» - юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, либо физическое лицо, которое осуществляет продажу Билетов Покупателям на основании заключенных с Агентом договоров по продаже билетов на различные Мероприятия. Правила настоящей Оферты для таких договоров имеют силу, если иное не сказано в договоре между Агентом и Субагентом.

1.19. «Точка продажи» – касса продажи Билетов как Агента, так и Субагентов Агента.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящая Оферта регламентирует условия и порядок продажи Билетов, а также права и обязанности, возникающие в связи с этим у Агента и Покупателя.

2.2. Продажа Билетов Покупателю, в том числе Электронных билетов, производится исключительно на условиях настоящей Оферты и лишь в случае полного и безоговорочного принятия условий настоящей Оферты Покупателем (акцепта Оферты). Частичный акцепт, а равно акцепт на иных условиях не допускается.

2.3. Если Покупатель не принимает в полном объеме условия настоящей Оферты, продажа Билетов, в том числе Электронных билетов, не производится. Приобретенные Покупателем Билеты не могут быть возвращены, в том числе в случае отказа Покупателя по основанию не согласия Покупателя с условиями настоящей Оферты после акцепта ее условий и оплаты Билета. Возврат денежных средств за приобретенные Покупателем Билеты возможен лишь в порядке и на условиях, установленных настоящей Офертой.

2.4. При приобретении Билетов у Агента юридическим лицом оплата Билетов производится юридическим лицом только посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Агента на основании счета, выставяемого Агентом.

2.5. Агент имеет право вносить изменения в настоящую Оферту, но в любом случае такие изменения публикуются своевременно и находятся в общем доступе в сети Интернет и в Точках продаж. Использование Покупателем услуг Агента после внесения изменений в текст Оферты означает акцепт Оферты с учетом внесенных изменений.

2.6. Условия настоящей Оферты действительны как для Покупателей, осуществляющих оплату через интернет-сайт <https://biz-day.ru>, бота в telegram, MAX, так и в Точках продаж, и не зависят от формы оплаты.

2.7. Агент вправе расторгнуть Оферту в любое время без предварительного уведомления Покупателя в случае нарушения последним условий настоящей Оферты и иных правил, опубликованных на Интернет-сайте <https://docs.google.com/document/d/1rNFUhIIL2ZNp8dY9gOdycmYYXmIP3iJZpA7laW9HMBI/edit?usp=sharing>

2.8. Настоящая Оферта вступает в силу с даты ее размещения на сайте Агента и действует бессрочно.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

3.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Покупателю услуг по бронированию, оформлению, продаже и доставке (последнее за дополнительную плату, взимаемую кроме Сервисного сбора) Билетов на Мероприятия в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой (далее по тексту – Услуги).

3.2. Агент не несет ответственности за действия Principala и/или Организатора мероприятия, и/или третьих лиц по продаже Билетов, действующих от своего имени и/или от имени Principala либо Организатора мероприятия, равно как и за организацию и факт проведения Мероприятия.

3.3. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Покупатель признает, что соглашается с использованием Агентом персональных данных Покупателя, полученных Агентом в процессе оформления Заказа. Срок использования предоставленных персональных данных - бессрочно. Покупатель гарантирует и несет ответственность за то, что данные, указанные в Заказе, являются добровольно предоставленными им и третьими лицами при оформлении Билета, и все эти лица ознакомлены и согласны с Офертой.

4. ПРАВИЛА АКЦЕПТА

4.1 Настоящая Оферта считается основным документом в официальных взаимоотношениях между Покупателем и Агентом по покупке-продаже Билетов. Принятие Покупателем настоящей Оферты осуществляется путем последовательного совершения Покупателем действий, указанных в п. 4.3 настоящей Оферты (акцепт Оферты). Совершение акцепта Покупателем настоящей Оферты

производится добровольно и равносильно заключению письменного договора (п. 3 ст. 434 Гражданского Кодекса РФ).

4.2. До совершения акцепта Оферты Покупатель должен быть уверен, что все условия настоящей Оферты ему понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме.

4.3. Акцепт настоящей Оферты Покупателем осуществляется путем последовательного совершения следующих действий:

а) обращение в Точку продажи и/или обращение к Интернет-сайту, telegram бота и бот МАХ Агента (и последующая регистрация на Интернет-сайте Агента), и/или звонок в Контактный центр;

б) выбор конкретного Мероприятия и категории Билета/ов из имеющихся на момент обращения Покупателя;

с) ознакомление с условиями настоящей Оферты;

д) ознакомление с возрастными ограничениями конкретных Мероприятий, а также предоставление контактного номера телефона, адреса электронной почты, фамилии, имени и отчества Получателя Электронного билета, и при условии оформления доставки Билета/ов - адреса и времени доставки.

4.4. После совершения всех действий, указанных в пункте 4.3 настоящей Оферты, Покупатель, в зависимости от выбранного способа приобретения Билета: Билета или Электронного билета, производит оплату Заказа в соответствии с выбранным Покупателем способом приобретения и соответствующему такому способу приобретения способу оплаты в сроки, предусмотренные правилами оплаты для конкретного Мероприятия.

4.5. После совершения оплаты Заказа Покупатель либо получает Билет самостоятельно в Точках продаж либо путем оформления его доставки (за отдельную плату), либо самостоятельно распечатывает Электронный билет, либо, если такой способ допускается Принципом и/или Организатором Мероприятия и на это указано Агентом в момент оформления Электронного билета на Интернет-сайте Агента, осуществляет запись Электронного билета в память технического устройства, принадлежащего Покупателю, при условии, что такое устройство допускает возможность демонстрации документа для контроля (сканирования) системой контроля доступа в месте проведения Мероприятия.

4.5.1. При заказе Билета посредством Интернет-сайта или Контактного центра Агента Покупателю сообщается (либо направляется sms-уведомление на контактный номер телефона и (или) электронный почтовый адрес) идентификационный номер Заказа, который Покупатель обязан сообщить вместе со своими фамилией, именем и отчеством (если подобное применимо) при получении Билета в Точке продаж либо при получении Билета при его доставке. При обращении в Точку продаж получение Билета производится на месте либо осуществляется его доставка по указанному Покупателем адресу. Стоимость доставки, порядок ее осуществления, а также иная существенная информация, относящаяся к доставке Билетов, размещена на Сайте Агента по адресу: <https://profkassa.com> и является неотъемлемой частью настоящей Оферты.

4.5.2. В соответствии с положениями пункта 4.5 настоящей Оферты Покупатель может получить Электронный билет посредством его отправки Агентом на указанный Покупателем адрес электронной почты. Отправка Электронного билета осуществляется лишь при условии исполнения Покупателем обязанности по полной оплате стоимости Электронного билета и Сервисного сбора (в случае взимания Сервисного сбора).

4.6. В случаях, отдельно указанных Агентом на Интернет-сайте Агента либо в Точках продаж, либо при обращении в Контактный центр Билеты на определенные Мероприятия могут быть приобретены только одним или несколькими способами из предусмотренных пунктом 4.3 (а) настоящей Оферты.

5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

5.1. Покупатель имеет право совершить оплату Билетов любым из способов, предложенных Агентом.

5.2. Платеж признается совершенным Покупателем в момент подтверждения успешной транзакции со стороны банка или платежной системы (а равно в момент поступления денежных средств на расчетный счет Агента или его официальных представителей (в том числе Субагентов) или в момент поступления денежных средств в кассу Точки продажи.

В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Покупатель обязан использовать банковскую карту, выпущенную на соответствующее имя Покупателя. Одновременно с этим Агент вправе потребовать предоставления Покупателем оригиналов документов, удостоверяющих личность Покупателя. Платеж не принимается, а Заказ аннулируется при нарушении Покупателем условий платежа, установленных законодательством Российской Федерации.

5.3. Электронный билет может быть получен Покупателем только при условии формирования Заказа самостоятельно Покупателем непосредственно на Интернет-сайте Агента и оплате Заказа только с помощью банковской карты или иным безналичным способом.

5.4. После оплаты Заказа согласно п.5.2 настоящей Оферты Заказ считается проданным и у Покупателя возникает право посетить Мероприятие.

5.5. При неоплате или только частичной оплате Заказа в течение Периода действия брони Заказ считается непроданным и аннулируется.

6. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Денежные средства, поступившие Агенту в качестве оплаты Билета/Электронного билета, подлежат возврату Покупателю в соответствии с ФЗ от 18.07.2019 N 193-ФЗ. По замененным или перенесенным Мероприятиям, если Покупатель не согласен на замену/перенос, ему возвращаются денежные средства на условиях настоящей Оферты. Обмен возвращаемых Билетов на Билеты на другие Мероприятия не осуществляется.

Возврат Покупателю денежных средств за Билеты (Электронные билеты) осуществляется путем перечисления денежных средств на карту клиента.

6.2. Возврат денежных средств в соответствии с условиями настоящей Оферты за приобретенные Покупателем Билеты осуществляется только за Билеты, приобретенные в Точках продаж либо на Интернет-сайте Агента, если данное место возврата указано в официальном письме Принципала/Организатора Мероприятия.

6.3. Денежные средства возвращаются Покупателю только при обязательном фактическом возврате Покупателем приобретенного Билета.

6.4. Возврат денежных средств в соответствии с условиями настоящей Оферты за приобретенные Покупателем Билеты всегда производится за вычетом Сервисного сбора Агента и стоимости доставки заказанных и оплаченных Покупателем Билета/ов (если доставка была заказана и оплачена Покупателем).

В случае отказа Покупателя от получения оплаченных, но не полученных Билетов (при отказе от получения Билетов в установленные настоящей Офертой сроки), в том числе при доставке Билетов, возврату подлежит только стоимость билетов. Стоимость Сервисного сбора возврату не подлежит. Если оплата производилась по платежной карте или электронной наличностью, из денежных средств, подлежащих перечислению Покупателю, удерживается сумма, эквивалентная комиссии банка, удерживаемой с Агента за проведение операций по данному заказу. Возврат денег Покупателю осуществляется на основании соответствующего заявления.

6.5. Агент не производит возврат денежных средств за утерянные, поврежденные Билеты, а также Билеты с любыми исправлениями и скрытой любым искусственным способом информацией, билеты с отсутствующим или поврежденным корешком билета (отрывная часть билета - «Контроль», на которую при нанесении дублируется информация о серии и номере Бланке Билета).

6.6. Возврат денежных средств, внесенных Покупателем в качестве оплаты Билета, по инициативе Покупателя, в связи с тем, что Агент при реализации Билетов на Мероприятия действует на основании заключенных с Принципами договоров, осуществляется Принципом самостоятельно либо лицом, указанным Принципом. Агент обязуется по требованию Покупателя предоставить ему информацию о лице, ответственном за возврат денежных средств за Билет. В случае если указанное лицо Агенту неизвестно, он обязуется по требованию Покупателя направить Принципу соответствующее обращение с требованием указать ответственное за возврат денежных средств за Билет/Электронный билет лицо. В разумный срок после получения ответа от Принципа, но в любом случае не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения ответа от Принципа Агент обязан предоставить копию ответа Принципа Покупателю. Положения настоящего пункта не затрагивают право Покупателя самостоятельно обратиться к Принципу за разъяснениями.

В случае если лицом, ответственным за возврат денежных средств, внесенных Покупателем в качестве оплаты Билета, по инициативе Покупателя, является Агент, то возврат указанной суммы денежных средств осуществляется лишь в случае одновременного соблюдения условий, установленных п.6.2, п.6.3, п.6.4, п.6.5 настоящей Оферты в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой и законодательством Российской Федерации.

6.7. Покупатель подтверждает и соглашается с тем, что порядок и основания возврата денежных средств за Билет/Электронный билет а также лицо, обязанное осуществлять такой возврат, до него доведены в полном объеме, ему известны и понятны.

6.8 Возврат по инициативе ПОКУПАТЕЛЯ (при наличии паспорта или документа, удостоверяющего личность):

- не позднее, чем за 10 дней до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно 100 % цены билета;
- менее чем за 10 дней, но не позднее чем за 5 дней до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно не менее 50 % цены билета;
- менее чем за 5 дней, но не позднее чем за 3 дня до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно не менее 30 % цены билета;
- менее чем за 3 дня 0 % от цены;
- возврат осуществляется за вычетом фактически понесенных организатором расходов.

6.9 Возврат по вине ОРГАНИЗАТОРА:

В случае отмены мероприятия возврат билетов осуществляются по заявлению на электронный адрес businessdayspb@yandex.ru, в соответствии с Законодательством РФ,

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Покупатель имеет право:

7.1.1. Самостоятельно из открытых источников наводить справки о цене Билетов на Мероприятия и сервисных услугах иных официальных билетных операторов при принятии решения о приобретении Билетов у Агента.

7.1.2. Получать информацию о правилах продажи Билетов, имеющихся категориях Билетов и иной информации в отношении Мероприятий, которой владеет Агент в рамках своих полномочий, с использованием сети Интернет, звонка в Контактный центр Агента и прочими способами. При этом Агент имеет право без объяснения причин отказать Покупателю в бронировании и/или продаже Билетов.

7.1.3. Выбирать способ оплаты Билета из предложенных Агентом. При этом, Покупатель обязан самостоятельно ознакомиться с правилами пользования тем или иным способом платежа.

7.1.4. Направлять отзывы о работе Агента.

7.1.5. По своему выбору приобретать Билет либо Электронный билет на Мероприятие, если возможность приобретения Электронного билета на такое Мероприятие допускается Принципиалом и (или) Организатором Мероприятия и указана Агентом на Сайте Агента. В иных случаях Покупатель не вправе требовать продажи Электронного билета.

7.1.6. Покупатель имеет право отказаться от приобретения Билета у Агента до момента совершения оплаты Заказа в соответствии с условиями, предусмотренными настоящей Офертой. Такой отказ повлечет за собой прекращение перед Покупателем всех обязанностей Агента.

7.2. Покупатель обязан:

7.2.1. Подробно ознакомиться со всеми правилами покупки Билетов и условиями настоящей Оферты и принять их при совершении покупки Билета, а также все дополнительные правила, регулирующие отношения Сторон в соответствии с настоящей Офертой.

7.2.2. Покупатель несет ответственность за несовершеннолетних детей, в интересах которых он приобретает Билеты. Покупатель признает и соглашается с тем, что в соответствии Федеральным законом от 29.12.2010 г. №463-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» конкретное Мероприятие может быть отнесено к числу тех, продажа Билета на которое, а равно проход, присутствие, прослушивание или просмотр которого могут быть запрещены для определенных категорий лиц. Исчерпывающая информация об ограничениях конкретного Мероприятия, размещается на Сайте Агента, в Точках продаж (в том числе Кассах Агента) или сообщается в Контактном центре.

7.2.3. При оформлении Заказа предоставить необходимую верную, точную и полную информацию о себе. Покупатель признает, что он несет полную ответственность за данные, сообщаемые Агенту. Покупатель признает, что не имеет никаких претензий к Агенту за некорректно оформленный Покупателем с использованием Интернет-сайта Агента Заказ, так как сам не удостоверился в его корректности во время совершения оформления.

7.2.4. Оплатить в полном объеме стоимость оформленного Заказа.

7.2.5. В случае приобретения Билета посредством Интернет-сайта Агента при условии оплаты путем безналичного перечисления денежных средств за Заказ без оформления услуг по доставке, обратиться в

центральную Кассу Агента не позднее даты проведения Мероприятия для получения Билета. В момент обращения для получения Билета сообщить идентификационный номер Заказа и фамилию, имя и отчество Покупателя либо Получателя билета, а также предъявить документ, удостоверяющий личность Покупателя либо Получателя Билета. Предъявление документа необходимо для исключения возможных мошеннических операций.

В случае, если Покупатель либо Получатель билета не произвел своевременно обмен Электронного билета на Билет по причинам, не зависящим от Агента, Агент признается надлежаще исполнившим свои обязательства, предусмотренные настоящей Офертой.

Покупатель не вправе предъявлять претензии к Агенту в случае не получения Билета до даты проведения Мероприятия по причинам, не зависящим от Агента.

7.3. Агент имеет право:

7.3.1. Требовать от Покупателя соблюдения всей процедуры оформления/оплаты Заказа по правилам, изложенным в настоящей Оферте.

7.3.2. При отказе Покупателя принять настоящую Оферту на изложенных в ней условиях отказать Покупателю в продаже ему Билета и оказании Услуг.

7.3.3. В любое время производить модификацию любого программного обеспечения Системы Агента, в том числе Интернет-сайта, приостанавливать работу программных средств, обеспечивающих функционирование сайта, при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа к сайту.

7.3.4. Устанавливать и изменять тарифы на свои Услуги в одностороннем порядке и в любое время.

7.3.5. Включать в стоимость Заказа и взимать с Покупателя Сервисный сбор. Стоимость доставки Билетов оплачивается отдельно.

7.3.6. Требовать от Покупателя полной оплаты Билета или Электронного билета перед тем, как произвести продажу Билета.

7.3.7. Аннулировать оформленный Заказ, если он не будет оплачен в Период действия брони. Аннулированный Заказ не может быть восстановлен для повторной оплаты, кроме как путем создания Покупателем нового Заказа.

7.3.8. При несоблюдении Покупателем любого из пунктов Оферты отказать ему в дальнейшем в предоставлении услуг.

7.4. Агент обязан:

7.4.1. Предоставлять Покупателю:

- необходимую информацию о конкретном Мероприятии.

- необходимую информацию о датах, месте и времени возврата денежных средств за приобретенные Билеты в случае отмены/замены/переноса Мероприятия. Основанием для предоставления такой информации является официальное письмо Принципала и/или Организатора мероприятия.

- инструкции для оформления/оплаты/получения Билета. Исчерпывающей информацией считается та информация, которую Агент публикует на сайте <https://biz-day.ru> и предоставляет в Точках продаж и Кассах Агента.

7.4.2. Не использовать персональные данные Покупателя для несанкционированной рассылки материалов, не относящихся к оформленным Заказам.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящей Оферты.